

1500621-17.2020.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUIZ HENRIQUE ANTICO

Comarca: Roseira

Foro: Foro de Roseira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... ofendido qualifica o crime de roubo. Caso a privação da liberdade seja desnecessária para a consumação do roubo, permanecendo após subtração consumada, configura-se o concurso material de crimes" (Código Penal Interpretado - pg. 990 - Júlio Fabbrini Mirabete).

"ROUBO - Concurso formal com seqüestro - Caracterização se a privação da liberdade da vítima não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Roseira

Foro de Roseira

Vara Única

Rua Dom Epaminondas, 54, Roseira-SP - cep 12580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500621-17.2020.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500621-17.2020.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2111684/2020 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 11282355 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 952/20/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2111684 - DEL.INV.GER. JACAREI, 952/20/515 - DEL.INV.GER. JACAREI, 2111684/2020 - DEL.INV.GER. JACAREI, 2111684 - 02º D.P. PINDAMONHANGABA, 952/20/515 - 02º D.P. PINDAMONHANGABA, 2111684 - DEL.POL.ROSEIRA, 952/20/515 - DEL.POL.ROSEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO BATISTA DO NASCIMENTO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ HENRIQUE ANTICO

V I S T O S.

Cuida-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pela Justiça Pública local em face FERNANDO BATISTA DO NASCIMENTO, EMERSON BASTOS SOUSA, DAVID SILVA ALVES, EDNA DIAS FERREIRA, JOSÉ LEONARDO CARDOSO ANTUNES DA SILVA e ÉDSON FERREIRA ALVES, os quais estão sendo processados por este juízo por infração ao artigo 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), e parágrafo 2º, incisos II (concurso de duas ou

mais pessoas) e IV (restrição da liberdade da vítima), do Código Penal, eis que no dia 06 de maio de 2020, por volta das 15h30min, na Rodovia Presidente Dutra, altura do km 80, sentido RJ/SP, nesta cidade de Roseira/SP, um indivíduo do sexo masculino, ainda não identificado, agindo em concurso com os acusados, bem como com outros dois indivíduos do sexo masculino, também não identificados, subtraíram, para si, mediante o emprego de violência física e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, contra o motorista ADERITO AUGUSTO BIOR, o caminhão trator IVECO, 800s48tz, cor branca, ano 2019, placas BDF6J60/Ponta Grossa-PR, além de sua respectiva carga, avaliados no total de R\$ 786.579,10, mantendo a vítima em seu poder e restringindo a sua liberdade. Conforme descrito pela peça de acusação, os agentes, unidos juntamente com outros três comparsas não identificados, armaram-se com pelo menos um revólver e passaram a trafegar pela Rodovia Presidente Dutra a bordo do veículo "Ford", modelo "Fiesta", cor prata, placas FNR 3177/São Paulo/SP; do veículo "FIAT", modelo "Mobi Like", cor branca, placas BYW 9681/São Paulo/SP; do veículo "Renault", modelo "Logan", cor prata, e de uma motocicleta. Continua a acusação dizendo que um assaltante ocupava a motocicleta, dois assaltantes ocupavam o veículo "Renault Logan", os denunciados EMERSON e DAVID estavam a bordo do veículo "Ford Fiesta", e os réus EDNA, JOSÉ e EDSON no interior do veículo "Fiat". Em dado momento, na altura do km 80, nesta cidade, um dos indivíduos não identificados, que pilotava a motocicleta, emparelhou com a cabine do caminhão dirigido pela vítima, apontou-lhe uma arma de fogo e obrigou-a a parar o caminhão, descer e embarcar no veículo "Renault Logan", então ocupado por dois comparsas que não foram identificados. A vítima obedeceu e, ao entrar no automóvel, foi obrigada a deitar-se com a cabeça coberta. Foi então que o increpado FERNANDO assumiu a direção do caminhão, instalou um bloqueador de sinal de rastreador e passou a conduzir o veículo, seguindo orientações transmitidas pelo acusado EMERSON. Ainda segundo a narrativa ministerial, os réus EMERSON e DAVID, que ocupavam o veículo "Ford Fiesta", e os corréus EDNA, JOSÉ LEONARDO e EDSON, que estavam no veículo "Fiat MOBI Like", faziam a função de "batedores", escoltando e fornecendo coordenadas do trajeto para o comparsa FERNANDO, que conduzia o caminhão, tudo com o objetivo em comum de assegurar o sucesso da rapina violenta. Ocorre que, na altura do km 62, nas proximidades da cidade de Guaratinguetá/SP, Policiais Rodoviários Federais avistaram o caminhão e perceberam estava sendo conduzido de forma muito lenta, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Ao realizar buscas no interior da cabine, encontraram um bloqueador de rastreador instalado no caminhão, oportunidade em que FERNANDO acabou confessando a conduta delituosa e revelou aos policiais que um veículo de cor prata estava com a vítima, e que outros dois veículos, um "Ford Fiesta" e outro "Fiat Mobi", estavam trafegando pela rodovia e passavam as coordenadas para onde deveria conduzir o caminhão. Diante desse quadro, os policiais avisaram outros agentes da Polícia Rodoviária Federal na rodovia, que passaram a monitorar as câmeras de segurança ao longo do percurso e localizaram a posição dos veículos "Fiat Mobi" e "Ford Fiesta". Uma outra equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo "Ford Fiesta", em cujo interior estavam os acusados EMERSON e DAVID, nas proximidades da praça de pedágio no município de Jacareí. Submetidos a busca pessoal, localizaram um aparelho celular que na tela principal apresentava uma ligação perdida feita pelo número correspondente ao telefone celular que estava em poder de FERNANDO. Por sua vez, outra equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo "Fiat Mobi", no qual se encontravam os réus EDSON, JOSÉ LEONARDO e EDNA. Durante a abordagem, o telefone celular que estava em poder de EDSON também recebeu uma chamada do celular que estava sob a posse de FERNANDO. Conclui dizendo que os agentes que trafegavam no veículo "Renault Logan", além do condutor da motocicleta, conseguiram empreender fuga, sendo o ofendido abandonada na Estrada do Borba, município de Pindamonhangaba/SP.

A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva pela r. decisão de fls. 202.

A r. decisão de fls. 248 indeferiu os pedidos de liberdade provisória dos acusados EDSON, JOSÉ LEONARDO e EDNA.

Através da r. decisão de fls. 258 os autos foram remetidos a esta Comarca, local em que o crime teria se consumado.

A denúncia, devidamente ilustrada pelo auto de prisão em flagrante, foi recepcionada pela decisão de fls. 336. Nesta oportunidade houve novo exame de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos acusados FERNANDO e EDNA.

Por meio do ofício de fls. 363 foi prestada informações em "habeas corpus" impetrado por DAVID.

A decisão de fls. 401 rejeitou pedido de revogação da prisão preventiva do acusado DAVID.

No mesmo sentido a decisão de fls. 456 com relação ao acusado ÉMERSON.

Regularmente citados, os acusados apresentaram as respostas à acusação de fls. 467 (EDNA), 476 (DAVID), 479 (FERNANDO), 591 (ÉMERSON) e 624 (EDSON, EDNA E JOSÉ LEONARDO) com preliminares.

As decisões de fls. 468, 487, 493, 602 e 709 afastaram as preliminares invocadas e mantiveram o recebimento da acusação, determinando a realização de audiência de instrução, debates e julgamento.

Na fase de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa (fls. 1.115/1.123 e 1.419), seguindo-se os interrogatórios dos acusados (fls. 1.105/1.114), excetuando-se em relação ao réu JOSÉ LEONARDO, cuja revelia foi decretada a fls. 1.479.

Os debates orais foram substituídos por memoriais. O Ministério Público manifestou-se à fls. 1.485. Pugnou pela procedência parcial da acusação, com afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, que segundo a vítima não teria sido sequer visualizada no momento da empreitada, requerendo, no mais, a condenação dos réus nos moldes pleiteados pela denúncia, dando destaque à prova testemunhal colhida em contraditório, que confirmou a participação de cada qual dos acusados na rapina violenta. Ressaltou a precisão e firmeza dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, que casualmente se depararam com o veículo roubado momentos antes da vítima, que era conduzido pelo réu FERNANDO, no qual havia instalado um bloqueador de rastreador, que por sua vez, ao ser abordado, confessou aos policiais sua participação no assalto, mencionando que seguia instruções do réu EMERSON, que ocupava o veículo "Ford Fiesta", ao depois interceptado por outra guarnição policial, na companhia de DAVID. Também sustenta que a Polícia Rodoviária Federal obteve sucesso na abordagem do veículo "Fiat", no qual estavam os comparsas EDSON, JOSÉ LEONARDO e EDNA. Menciona a necessidade de se prestigiar a prova obtida através do testemunho de policiais, considerando que nada de anormal foi comprovado pela defesa. Com relação às penas, busca o acolhimento das qualificadoras imputadas pela acusação, as quais alega que restaram devidamente comprovadas, inclusive a restrição da liberdade do ofendido. Requereu a fixação da pena dos acusados no mínimo legal, a exceção do réu JOSÉ LEONARDO, já condenado em definitivo por roubo duplamente qualificado e por organização criminosa. Sustenta não serem admissíveis penas restritivas de direito, em razão da quantidade da pena aplicada e pelo fato de ter sido executada com grave ameaça contra a pessoa. Por fim, busca a fixação do regime mais severo de cumprimento de pena, diante das penas impostas e gravidade do crime.

Em alegações finais a defesa do acusado ÉMERSON protesta por sua absolvição, ante a fragilidade de provas de que tenha, de qualquer modo, participado da rapina, ponderando que sua versão sempre foi a mesma a respeito dos fatos, bem como nada de ilícito fora apreendido em seu poder. Acrescentou que sequer fora reconhecido pela

vítima. Sustentou que sua única ligação com os fatos teria sido um suposto telefonema recebido do celular do corréu FERNANDO, todavia, inexistente nos autos prova técnica a respeito desse fato, destacando que o ofício de fls. 1.471 não encontrou nada que comprovasse sua participação nos fatos. Segue salientando que a dúvida nunca fora afastada ao longo da tramitação processual, resultando na necessária absolvição do acusado - fls. 1.539.

Em sua derradeira manifestação a defesa do acusado DAVID também reclama pela absolvição fundando no princípio "in dubio pro reo", na medida em que os autos não revelam qualquer participação do acusado no crime a ele atribuído pela peça acusatória, pois nada de ilícito teria sido localizado em poder do réu, notadamente que o ligasse à ação criminosa alvo da denúncia. Pondera não ter sido reconhecido pela vítima como o autor do roubo, destacando que a suposta ligação recebida no celular que estava no veículo em que transitava nunca ficou provada, apontando, assim como o acusado ÉMERSON, o resultado da perícia realizada. De forma alternativa, em caso de procedência da acusação, sustentou participação de menor importância, na forma descrita pelo artigo 29, "caput", e § 1º, do Código Penal. Reivindica, ainda, a desclassificação do roubo majorado para sua figura simples, com necessidade de se observar a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu a "aplicação da causa especial de redução de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06", com possibilidade de eventual apelo em liberdade, com fixação do regime de menor rigor - fls. 1.565.

A defesa dos acusados EDSON, EDNA e JOSÉ LEONARDO manifestou-se à fls. 1.590. Sustenta a necessidade de afastamento da acusação, inclusive do acusado JOSÉ LEONARDO, cuja revelia fora decretada pelo juízo, circunstância que não afasta o dever processual do Ministério Público quanto a comprovação de sua participação no crime a ele atribuído. Descreve de forma minuciosa a trajetória dos acusados no dia dos fatos, com passagens pelas praças de pedágio da Rodovia Presidente Dutra, insistindo na ausência de provas quanto a autoria do crime pelos réus, notadamente pela circunstância de serem os supostos "batedores" do veículo roubado. Sinaliza no sentido de que os depoimentos dos Policiais Rodoviários somente confirmam as versões dos acusados apresentadas ainda em solo policial, afastando qualquer elemento de prova a vinculá-los com a rapina violenta narrada pela peça acusatória. Questiona a "certeza" por parte de um dos policiais no sentido de que o número registrado no celular seria de um dos acusados. Dá destaque ao relato do ofendido colhido em juízo, que afasta a participação dos réus na ação delituenta. Faz referência, ainda, à prova testemunhal defensiva, que esvazia ainda mais a acusação contra os réus. Aduz que as perícias realizadas nos celulares dos acusados restaram todas negativas, afastando qualquer vínculo com o agente flagrado na condução do veículo roubado. Também invoca como tese alternativa a participação de menor importância dos réus no crime.

O acusado FERNANDO ofertou sua manifestação derradeira à fls. 1.621. Assim como os demais aposta no fracasso da acusação pela ausência de provas construídas ao longo da persecução penal, considerando que o réu sequer fora reconhecido pela vítima, ingressando no veículo quando a vítima já não estava mais em seu interior, não tendo participado do crime patrimonial violento a ele atribuído pela acusação, cuja conduta se ajusta ao tipo penal do artigo 180, "caput", do Código Penal. Busca a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal, com expedição de alvará de soltura.

Este o breve teor dos autos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, para que não reste dúvida alguma, em relação ao pedido de liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão formuladas pelo acusado FERNANDO BATISTA, destaque-se que a prisão preventiva de todos os acusados

foi revogada por este juízo em setembro de 2020, portanto, há quase dois anos, conforme consta da decisão de fls. 944. Assim, se o citado acusado está com a liberdade cerceada, por certo que não é por conta de ordem deste juízo.

A materialidade delitiva resta confirmada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 77, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 86 a 88, avaliação de fls. 89 e relatos das testemunhas de acusação, satisfazendo a exigência contida no artigo 158 do Código de Processo Penal, na medida em que a infração penal apurada nos autos é daquela que deixa vestígios (“delicta facti permanentis”).

Em que pesem a combatividade dos i. defensores dos acusados, a prova contida nos autos é manifestamente contrária a absolvição ou mesmo desclassificação do delito a estes imputado.

A prova oral descortinada é extremamente sólida, confirmando, ainda que parcialmente, a peça acusatória inaugural, apenas com afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, conforme será oportunamente explanado.

Os Policiais Rodoviários Federais EDSON HIROYUKI TABUTI e ANDERSON MACEDO DE CARVALHO (fls. 1.122 e 1.123) relataram sob o crivo do contraditório que realizavam uma operação ao longo da Rodovia Presidente Dutra em razão do aumento do número de roubos de caminhão e carga, sendo que na altura do km 62 cidade de Guaratinguetá, depararam-se com o veículo descrito nos autos, que acabou gerando desconfiança em razão de sua baixa velocidade. Deram sinal de parada, porém, o motorista não atendeu, havendo necessidade de sua abordagem com o uso de armamento. Em vistoria realizada na cabine, o policial TABUTI localizou um bloqueador de rastreador. Foi neste momento em que o acusado FERNANDO, que conduzia o veículo, acabou confessando ter sido convidado por um conhecido para participar do roubo do caminhão e de sua carga, pelo valor de R\$ 3.000,00. Também relatou que recebia informações do corréu ÉMERSON, que juntamente com o acusado DAVD ocupavam o veículo “Ford Fiesta”, sendo que os demais estavam em um veículo “Fiat Mobi”, transmitindo-lhe as coordenadas para onde deveria levar o veículo roubado. Diante de tais informações, alertaram outros colegas, os quais passaram a monitorar os veículos pelas câmeras existentes na Rodovia Presidente Dutra. Relataram que outra equipe fez a abordagem do veículo “Ford”, no qual estavam os acusados ÉMERSON e DAVID, em cujo poder foi apreendido um celular que registrava uma ligação perdida feita para o número do celular de FERNANDO. Uma terceira equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem do veículo “Fiat”, ocupado por ÉDSON, JOSÉ LEONARDO e EDNA, oportunidade em que o celular do primeiro também recebeu uma chamada do celular de FERNANDO.

Os também Policiais Rodoviários Federais FÁBIO NUNES CARDOSO e NEWTON SANTANA LEMES (fls. 1.119 e 1.121) contaram em solo judicial que souberam da detenção de um veículo supostamente roubado e da participação de outros veículos na ação criminosa, razão pela qual passaram a verificar o monitoramento das câmeras existentes na Rodovia Presidente Dutra, constatando que o veículo “Ford Fiesta” teria passado pela cidade de Aparecida. Deslocaram-se até o pedágio onde acabaram detendo os ocupantes daquele veículo. Durante a abordagem, o celular de ÉMERSON recebeu uma chamada do telefone do acusado FERNANDO.

Os Policiais JOSÉ ALBERTO LOPES FRANCO e ALEX SIQUEIRA DE BASTIANI (fls. 1.118 e 1.120) disseram em juízo que souberam da detenção de um ocupante de um caminhão roubado, com informações sobre a participação de outros veículos, dentre eles um “Ford Fiesta” e um “Fiat Mobi”, que foi detectado pelo monitoramento da rodovia. Disseram que o veículo foi abordado e era ocupado pelos acusados ÉDSON, JOSÉ LEONARDO e EDNA. Durante a revista que era realizada o celular de ÉDSON recebeu uma chamada do número do celular de FERNANDO, que havia sido preso pela primeira equipe com o veículo e carga roubados.

O ofendido, ADERITO AUGUSTO BIOR (fls. 1.419) narrou que conduzia o veículo com

carga de doces diversos com destino ao Espírito Santo, quando, na altura do km 80, sentido Rio de Janeiro, foi abordado por um motociclista que ordenou que encostasse. O motociclista ordenou ao declarante que descesse do veículo, colocou um capuz e mandou entrar em um carro que havia parado à frente do caminhão, percebendo que se tratava de um "Renault", de cor prata. Foi colocado no banco traseiro e permaneceu deitado com a cabeça coberta, mas pode notar que havia duas pessoas no veículo, sendo que percorreram por aproximadamente uma hora, até que foi abandonado em uma estrada em Pindamonhangaba. Soube que a Polícia Rodoviária Federal interceptou o veículo roubado em Guaratinguetá, que foi devidamente recuperado, cuja carga estava intacta, não tendo condições de positivar o reconhecimento pessoal dos agentes pelo fato de ter ficado o tempo todo com a cabeça coberta.

A falta de reconhecimento por parte do sujeito passivo da rapina violenta não é óbice ao sucesso da pretensão punitiva ministerial. A vinculação de todos os réus com o crime é manifesta e não sofre o menor abalo por conta da impossibilidade de a vítima positivar o reconhecimento, o que nem era possível, pois foi obrigada a usar um capuz o tempo todo e ainda permanecer deitada, justamente para impedir esse reconhecimento.

Certo é que a prisão do acusado FERNANDO acabou propiciando a derrocada do grupo. No momento em que flagrado com o bloqueador de sinal de rastreador, instantes depois de consumada a prática delituosa, esse réu acabou por confessar que fora contratado para a condução do veículo roubado, informando aos policiais que os demais agentes estavam divididos em dois outros veículos, através dos quais lhes davam as coordenadas para levar o veículo roubado e sua carga ao destino.

Essa circunstância ficou muito bem desenhada na medida em que os celulares dos acusados ÉMERSON, que estava no veículo "Ford Fiesta" na companhia do corréu DAVID, e EDSON, que ocupava o veículo "Fiat Mobi" com os comparsas JOSÉ LEONARDO e EDNA, receberam ligações do celular de FERNANDO, exatamente como esse acusado havia confessado aos policiais que efetuaram a sua prisão.

Note-se, a propósito, a confissão parcial do acusado FERNANDO na fase extrajudicial (fls. 16).

A ação foi extremamente bem orquestrada e somente não foi bem-sucedida graças ao tirocínio dos Policiais Rodoviários Federais que visualizaram o caminhão sendo conduzido em velocidade muito abaixo do normal, despertando-lhes a desconfiança. À motocicleta não localizada e seu piloto coube a abordagem do caminhão conduzido pela vítima. Logo em seguida, para evitar contato com a polícia, a vítima teve sua liberdade restringida, sendo colocada no interior de um veículo, também não localizado. Os demais comparsas, ou seja, ÉMERSON e DAVID, ocupavam o veículo "Ford Fiesta", sendo que os corréus EDSON, JOSÉ LEONARDO e EDNA ocupavam o veículo "Fiat Mobi", de onde passavam as orientações ao condutor do caminhão arrebatado mediante grave ameaça pelo motociclista, fato confirmado pelo recebimento de ligações nos celulares de ÉMERSON e EDSON do celular de FERNANDO, durante a abordagem policial.

As desculpas apresentadas pelos acusados ÉMERSON e DAVID, de que estiveram na cidade de São José dos Campos para se encontrar com umas "meninas" é fantasiosa e jamais restou minimamente comprovada, na medida em que não forneceram quaisquer detalhes sobre essas pessoas, não sendo crível que tenham saído da cidade de Itaquaquecetuba para o encontro com pessoas cujos nomes ou endereços sequer soubessem declinar. No mais, tiveram tempo mais do que suficiente para fazer contato com tais pessoas de modo a confirmar o suposto alibi, mas não o fizeram.

A alegação do trio que ocupava o veículo "Fiat Mobi", de que teriam vindo à cidade de Aparecida para pagar uma promessa, em plena pandemia da COVID-19, também não é nada promissora. Como se sabe, os cultos e igrejas estavam todos fechados, assim

como os locais de acesso ao público, de sorte que essa afirmação não tem o menor cabimento. Mais incrível ainda foi a versão da acusada EDNA dizendo que receberia de seu primo, JOSÉ LEONARDO (que tem passagens pela Justiça pela prática de crimes gravíssimos), e do amigo, o corréu ÉDSON, a “ajuda de custo” de R\$ 500,00 pelo simples fato de lhes “fazer companhia”. Ora, com a devida vênia, nada mais fantasioso e inverossímil que isso!

Por obra disso, as súplicas absolutórias não podem ser, nem de longe, admitidas como acertadas.

As alegações das defesas de que as ligações presenciadas pelos Policiais Rodoviários Federais não restaram comprovadas pela prova técnica não importa no édito absolutório, tampouco torna claudicante a intensa prova colhida durante a “persecutio criminis in juditio”. Note-se que os réus, quando interrogados, não colaboraram para o desbloqueio dos aparelhos. Todos disseram que teriam esquecido as respectivas senhas de acessos, comportamento que revela temor quanto à descoberta dos conteúdos dos aparelhos apreendidos. Além do mais, inviabilizada a prova pericial, nada obsta que essa seja substituída pela prova testemunhal, exatamente como ocorreu no caso vertente, em que os policiais, sobre os quais não paira qualquer suspeita, ouvidos sob o compromisso legal de que cuida o artigo 203 do Código de Processo Penal, foram firmes e uníssonos quanto às ligações recebidas e a respectiva origem. Aliás, tais ligações consistiram no elo entre o grupo, permitindo que se desvendasse a empreitada criminosa, com desbaratamento de parte dessa organização criminosa.

Muito embora a infração penal apurada nos autos seja daquela que deixa vestígios (“delicta facti permanentis”), em virtude do tempo transcorrido não foi mais possível à realização com sucesso de exame pericial nos aparelhos celulares apreendidos, contudo, nos termos do permitido pelo artigo 167 do Código de Processo Penal, há sua supressão pela prova testemunhal, caracterizando-se o corpo de delito por testemunhas.

“Não sendo possível o exame de corpo de delito direto por terem desaparecido os vestígios, dispensa-se a perícia, fazendo-se a prova do rime inclusive pelo depoimento de testemunhas. Deve haver, porém, uma prova testemunhal cabal sobre a materialidade do delito” (Código de Processo Penal Interpretado – pg. 229 – Júlio Fabbrini Mirabete).

“O art. 158 do CPP exige exame de corpo de delito direto ou indireto quando a infração deixar vestígio; mas o art. 167 lhe contempera o rigor, dizendo que, quando não for possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Precedentes do STF (RTJ 81/110).

“O exame de corpo de delito é suprável por prova testemunhal (art. 167 CPP), não havendo nulidade se a falta do laudo não impede a prova do fato pelo outro meio de prova” (RT 564/400).

A prova descortinada referenda com robustez sem igual a pretensão punitiva estatal traduzida pela denúncia ministerial, a exceção, como já dito, da qualificadora do emprego de arma de fogo que, conforme anotado com propriedade pelo titular da ação penal, não restou minimamente demonstrada, isto em face do relato do ofendido em solo judicial, no qual disse não ter visto o motociclista lhe apontar referido instrumento.

O crime de roubo aperfeiçoou-se em sua integralidade, na medida em que houve a agrave ameaça, ainda que não com emprego de arma de fogo, executada pelo motociclista, bem como o efeito desfalque do patrimônio do sujeito passivo. A vítima, temendo uma ação armada, teve sua capacidade de resistência reduzida com a

abordagem feita pela motociclista, lembrando a redação do artigo 157, "caput", do Código Penal, de que o roubo se aperfeiçoa com a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. E não resta dúvida de que a retirada da vítima do veículo, com sua colocação em outro carro, privando-a de sua liberdade, bem caracteriza o crime de roubo, sendo desnecessário o emprego de arma de fogo que, aliás, é qualificadora e não elementar do crime.

A consumação do delito também é evidente e sequer foi foco de resistência pelos combativos defensores. A prisão em flagrante dos acusados se deu na modalidade do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, ou seja, o chamado "flagrante presumido".

"ROUBO - Consumação - Ocorrência - Irrelevância da res ter sido recuperada - Satisfato o opus que se contenta com a posse tranqüila, mesmo que efêmera - Recurso não provido. (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n.º 156.411-3 - São Paulo - 11.04.94).

"ROUBO - Tentativa - Inadmissibilidade - Res furtiva que permaneceu na posse tranqüila dos réus - Apelantes que adquiriram sua disponibilidade material - Bem que saiu da esfera de vigilância do precedente possuidor - Consumação do crime caracterizada - Recurso não provido. (Relator: Sinésio de Souza - Apelação Criminal n.º 118.410-3 - São Paulo - 22.10.93).

Não fosse isso suficiente, verifica-se que os acusados realizaram toda a conduta que constitui o núcleo do tipo do crime de roubo e que é complexo. Os agentes apoderaram-se da "res furtiva" após reduzir a capacidade de resistência do ofendido, aperfeiçoando inteiramente o delito patrimonial. O crime é consumado, segundo preconiza o artigo 18, inciso I do Código Penal, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ora, a redação deste artigo coloca fim a qualquer disputa nesse sentido, pois os réus e seu comparsa não identificado utilizaram-se de grave ameaça para a subtração do bem patrimonial, portanto, configurando o delito de roubo em sua plenitude.

"Se o assaltante vem a ser preso, depois de consumada a infração, com violência, não se pode reconhecer a ocorrência de simples tentativa" (STF - RT 115/330).

"A jurisprudência do STF é no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração - com emprego de violência ou grave ameaça - sendo irrelevante circunstância do agente não se ter locupletado com a coisa roubada" (RT 572/433).

"Tem-se como consumado se subtraída a coisa, mediante violência ou grave ameaça, não obstante a conseqüente e imediata prisão em flagrante dos autores do crime" (RTJ 119/853).

Nesse sentido, ademais, a Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada" (Terceira Seção, em 14.09.2016).

As qualificadoras imputadas também restam demonstradas, à exceção, como já dito, do emprego de arma de fogo.

É inquestionável que os réus atuaram ligados entre si, em perfeita divisão de tarefas, marco característico da comparsaria, cabendo a FERNANDO a condução do

veículo adrede rapinado, sendo que aos demais coube a tarefa de transmitir as coordenadas ao condutor do veículo roubado para que pudesse chegar ao destino. Não é possível esquecer que durante a abordagem da polícia os celulares de dois dos agentes (ÉMERSON e ÉDSON) receberam ligações do celular de FERNANDO. A coautoria pode se dar tanto no que diz respeito à ideação do delito quanto sua execução propriamente dita. Mesmo que a violência não tenha sido executada por nenhum dos réus não se exclui a comparsaria, que está alicerçada justamente nessa divisão de tarefas.

“ROUBO QUALIFICADO – Concurso de pessoas – Afastamento – Impossibilidade – A qualificadora do concurso de agentes deflui do seguro relato da vítima a respeito, não deixando qualquer dúvida quanto à perfeita comunhão de vontades e divisão de tarefas entre os autores do delito, tanto que as coisas roubadas estavam repartidas entre eles – Recurso improvido neste aspecto” (Apelação Criminal n. 881.306-3/3 – São Paulo – 12ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal – Relator: Vico Manas – 19.09.07 – V.U. – Voto n. 11.590).

“Hipótese de crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes – Circunstância que é típica do concurso de agentes, no qual, via de regra, existe divisão de tarefas entre os co-autores do delito, e como tal já é considerado como circunstância qualificadora do crime de roubo, e o aumento da pena-base com tal fundamento caracteriza “bi in idem” – Recurso parcialmente provido” (Apelação Criminal n. 1.141.944-3/0 – São Paulo – 14ª Câmara Criminal – Relator: Elias Junior de Aguiar Bezerra – 28.2.2008 – V.U. – Voto n. 266).

Descarta-se por conta disso, a pretensão dos acusados de participação de menor importância, considerando que todos tinham conhecimento das ações que o grupo perpetraria na data dos fatos, em comportamento que resulta na efetiva coautoria, em que todos estão agindo por um mesmo liame subjetivo.

O que diferencia a participação da coautoria é justamente a realização de atos de execução. O crime de roubo é delito complexo, que reúne em seu tipo mais de uma prática infracional.

Como se sabe, a partir da reforma penal de 1.984, o legislador fez séria distinção entre o que venha ser coautoria e participação. Na primeira há por parte do agente a prática de atos de execução do delito do qual toma parte. Juntamente com outrem realiza a conduta núcleo do tipo, tendo poder de decisão sobre a consumação da infração penal.

“Co-autor é quem executa, juntamente com outras pessoas, a ação ou omissão que configura o delito.... A co-autoria é, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho...” (MANUAL DE DIREITO PENAL – vol. 1, pg. 229 – JÚLIO FABBRINI MIRABETE).

Já a participação tem contornos bem distintos da coautoria. O agente colabora para a conduta do autor com a prática de uma ação que, em si mesma, não é penalmente relevante.

“É obvio que, ao contrário do autor e do co-autor, o partícipe intervém no fato alheio sem executar atos que se acomodem à figura típica e sem ter, em suas mãos, o comando da ação criminosa. O partícipe colabora para a consumação, mas não está em condições de decidir a seu respeito” (TEORIA E PRÁTICA DO JÚRI – ADRIANO MARREY – pg. 409).

“Ocorre a participação quando o agente, não praticando atos executores do crime, concorre de qualquer modo para a sua realização. Ele não comete a conduta descrita pelo preceito primário da norma, mas pratica uma atividade que contribui para a formação do delito” (RT 572/393).

Desse modo, não há como albergar a tese dos réus de que apenas teriam sido meros espectadores do crime. A posição de cada qual na empreitada, ainda que aparentemente passiva, serviu de estímulo ao executor direto do crime, ou seja, o motociclista.

O que caracteriza o concurso de agentes, volto a reprisar, é justamente esta divisão de tarefas, ficando cada qual incumbido de desenvolver uma determinada atividade. Pouco importa se a violência ou grave ameaça fora realizada por apenas um dos participantes.

“Para a caracterização da co-autoria no concurso de pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, inexigindo-se que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de execução” (RT 751/695).

“Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, no pressuposto de que também as outras forças concorrentes entraram no âmbito de sua consciência e vontade” (RJDTACRM 27/260).

“O concurso de pessoas pode dar-se por ajuste, instigação, cumplicidade, auxílio material ou moral, execução etc., e em qualquer etapa do inter criminis, ou seja, na cogitação (determinação, induzimento, ajuste), nos atos preparatórios, nos atos de execução e mesmo durante a consumação nos crimes permanentes e habituais” (Código Penal Interpretado - Júlio Fabbrini Mirabete - pg. 237).

A simples restrição da liberdade da vítima é capaz de configurar a qualificadora. Note-se que o ofendido permaneceu durante aproximadamente uma hora sob o jugo dos roubadores, de modo que a restrição da liberdade foi juridicamente relevante a ponto de configurar a qualificadora em questão.

“A privação da liberdade do ofendido pode ser meio ou elemento do roubo, perdendo o seqüestro a sua autonomia. Entretanto, considerando a maior gravidade do fato, decidiu legislador que o fato merece mais severa apenação por essa circunstância. Ainda que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de roubo. Caso a privação da liberdade seja desnecessária para a consumação do roubo, permanecendo após subtração consumada, configura-se o concurso material de crimes” (Código Penal Interpretado - pg. 990 - Júlio Fabbrini Mirabete).

“ROUBO - Concurso formal com seqüestro - Caracterização se a privação da liberdade da vítima não serviu para facilitar a execução do crime contra o patrimônio - Inaplicabilidade da qualificadora do art. 157, § 2º, V, do CP, acrescentada pela Lei 9.426/96” (TJSP - RT 756/561).

“ROUBO - Privação da liberdade da vítima como meio necessário para possibilitar a execução da subtração - Aplicação da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, V, do CP - Hipótese em que não caracterizado o delito autônomo de seqüestro” (TJSP - RT 794/580).

Concluindo-se, portanto, pela responsabilização dos acusados, passo a fixar as penas a serem aplicadas, em estrita obediência ao sistema trifásico previsto pelo artigo 68 do Código Penal.

A exceção do acusado JOSÉ LEONARDO, os demais réus são tecnicamente primários. As circunstâncias judiciais definidas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis a eles. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade dos agentes, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime foram normais, não havendo provas de que tenham sido os executores da grave ameaça, que também não

ultrapassou a normalidade para esse tipo de crime, na medida em que o ofendido não chegou a ser agredido ou de algum modo maltratado. Nesse sentido, a pena inicial deve ser fixada dentro do limite mínimo, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão. A situação é inversa com relação a JOSÉ LEONARDO, que registra condenação passada em julgado por crime da mesma espécie (fls. 155). Essa condenação, embora não configure mais a reincidência, na forma do artigo 64, inciso I, do Código Penal, serve para contaminar os antecedentes (alguns entendem que são antecedentes todas as condenações anteriores que sofreu o réu, mesmo que não impliquem em reincidência, mas não o são os processos em curso, os inquéritos, a periculosidade e os fatos anteriores à maioridade penal) deste acusado, assim como sua personalidade (personalidade são caracteres subjetivos do indivíduo que podem determinar seu comportamento como agressivo, violento, irresponsável etc.), afetando sua primariedade, importando no aumento de sua pena-base, em 1/6, totalizando quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão, no mínimo por ser apenas uma condenação anterior.

Considera-se primário, segundo definição de Júlio Fabbrini Mirabete - Código Penal Interpretado - pg. 1.116, "aquele que não tem contra si qualquer sentença condenatória transitada em julgado". Essa condição já não mais é ostentada pelo acusado, que já recebeu sanção penal definitiva, conforme é constatado da certidão mencionada.

"Penas bem dosadas, sendo possível a consideração como maus antecedentes de condenação cuja pena foi cumprida a mais de cinco anos, pois a prescrição quinquenal apenas se dá para a reincidência (Artigo 64, I, Código Penal) - Recursos não providos" (Apelação Criminal n.º 266.409-3 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator: Walter Guilherme - 23.02.99 - V.U.).

"Primariedade é conceito preciso, fechado: é não haver sido ainda condenado por fato anterior, com sentença trânsita igualmente anterior ao fato novo" (TACRIM-SP - AC 312.239).

A outra condenação registrada, por crime igualmente grave, de organização criminosa, ainda pende de julgamento pela Egrégia Superior Instância e não pode ser usada para exasperação nem mesmo da pena-base.

"PENA - Antecedentes - Inquérito policial e processo em andamento - Desconsideração na fixação da pena-base - Admissibilidade. Inquéritos policiais e processos em andamento não contam como maus antecedentes, na fixação da pena-base, diante da presunção constitucional da não culpabilidade" (Apelação Criminal n.º 217.829-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 10.06.97 - V.U.).

"PENA - Existência de inquéritos, um processo suspenso e um em andamento contra o réu - Circunstâncias que não podem ser consideradas como maus antecedentes de molde a acarretar o aumento da reprimenda - Observância do princípio da presunção de inocência" (TJSP - RT 769/572).

"O envolvimento em vários inquéritos e ações penais, antes tidos como maus antecedentes, não mais são reconhecidos como tais em decorrência do princípio de presunção de não culpabilidade...." (Código Penal Interpretado - pg. 328 - Júlio Fabbrini Mirabete).

Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Embora denominadas de qualificadoras, o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima, na verdade, causas especiais de aumento de pena estabelecida pelo artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. Assim, demanda acréscimo da reprimenda, no montante de 3/8 com relação ao concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima, acima do mínimo por serem duas essas qualificadoras, revelando

maior gravidade da conduta, totalizando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para os acusados FERNANDO, ÉMERSON, EDNA e ÉDSO, e 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses para o acusado JOSÉ LEONARDO.

"PENA - Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes - Majoração em 1/2 - Inadequacidade - Reconhecimento - Aumento, em questão, só é cabível quando presentes todas as qualificadoras do § 2º do artigo 157 do Código Penal, ou, ainda, quando verificada circunstância que justifique a exacerbação ao máximo - Precedentes - Ideal, "in casu", seria a majoração de 3/8 - Recurso parcialmente provido para este fim" (Apelação n. 896.585-3/0 - São Paulo - 10ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relatora: Rachid Vaz de Almeida - 19.07.06 - V.U. - Voto n. 04).

"PENA - Fixação - Culpabilidade - Roubo qualificado - Conforme o número de qualificadoras incidentes, utiliza-se a escala crescente - Aumento de 1/3, se presente uma qualificadora; de 3/8, se presente duas; de 5/12, se presentes três; de 11/24, se presentes quatro e de 1/2, se presentes todas - Entendimento - Recurso improvido" (Apelação Criminal n. 1.044.782-3/2 - Ribeirão Pires - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator: Leonel Costa - 26.03.08 - V.U. - Voto n. 1.985).

Deixo de aplicar a regra contida no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal por entender que existe maior gravidade na conduta do agente que pratica o crime sob o enfoque de duas ou mais qualificadoras, revelando maior periculosidade e mais risco ao patrimônio da vítima. É inescusável a maior gravidade da ação daquele que assalta em comparsaria, restringe a liberdade da vítima, até pelo receio que a pluralidade de agentes desperta e os riscos que o ofendido corre durante a privação da liberdade, bem como daquele que se vale do emprego de grave ameaça, criando, inclusive, maiores riscos à vítima, que corre perigo de vida durante uma ação dessa envergadura.

Ausentes outras causas de aumento e diminuição de pena, torno a fixada em definitiva.

Na pena de multa prevista de forma cumulativa para o crime de roubo devem incidir os mesmos acréscimos estipulados para a pena privativa de liberdade, fixando-se seu valor em 13 (treze) dias-multa para os demais acusados e em 15 (quinze) dias-multa para JOSÉ LEONARDO, em valores fixados no mínimo legal, em decorrência da modesta situação econômica dos réus, considerando o disciplinado pelos artigos 49, § 1º, e 60, "caput", ambos do Código Penal.

Impossível a concessão de quaisquer das penas restritivas de direito em razão da quantidade da pena imposta e pelo emprego de grave ameaça (artigo 44, inciso I, do Código Penal). Pela mesma razão não podem ser agraciados com a Suspensão Condicional da Pena ("Sursis" - artigo 77 do Código Penal).

O regime inicial de desconto de pena dos acusados, a exceção de JOSÉ LEONARDO. Deve ser o SEMIABERTO, conforme estabelece o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, isto considerando a quantidade da pena aplicada, a primariedade dos agentes, bem como a circunstância de que não foram os responsáveis diretos pela grave ameaça, tampouco pela restrição da liberdade do ofendido.

"A determinação do regime inicial de cumprimento de pena não depende apenas das regras do caput e seu § 2º do art. 33 do CP, mas, também, de suas próprias ressalvas conjugadas com o caput do art. 59, III (RHC 64.970). E deve ser feita nos termos do § 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59" (RT 719/551).

"Na conformidade do disposto no § 3º do art. 33, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com a observância dos critérios

previstos no art. 59, do mesmo Código, que, na espécie vertente, foram sopesados pelo juiz, ao estabelecer o regime semi-aberto" (RSTJ 40/486).

"ROUBO - Impetração visando à alteração do regime para semiaberto. POSSIBILIDADE - Caso específico que há chance de recuperação diante das circunstâncias como os fatos se deram, pela menoridade do agente e confissão. RECURSO PROVIDO" (TJSP - Apelação Criminal 0001612-84.2018.8.26.0537; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019).

Destaque-se, ainda, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que deu origem à Súmula nº 440, com o seguinte verbete:

"Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Terceira Seção, em 28.04.2010).

Quanto ao acusado JOSÉ LEONARDO, o regime deve ser o FECHADO (artigo 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal), pois este, via de regra, salvo em casos excepcionais (conforme o caso dos demais acusados), é o único adequado ao crime de roubo, caracterizado pelo emprego de violência e grave ameaça, modo de se garantir a prevenção e repressão às novas infrações penais dessa natureza, conforme autoriza e recomenda o artigo 33, § 3º, do Diploma Penal. Como dito, a situação pessoal desse acusado é diversa, justificando até mesmo a exasperação da pena-base cm fundamento nas circunstâncias judiciais.

"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado - Modalidade fechada - Necessidade: - Inteligência: art. 33, § 2º do Código Penal, art. 59 do Código Penal, art. 63 do Código Penal, art. 71 do Código Penal, art. 72 do Código Penal, art. 157, § 2º, I do Código Penal, art. 157, § 2º, II do Código Penal - Privilegiar-se o autor de delito contra o patrimônio praticado com grave ameaça à pessoa, exercida com arma de fogo, concedendo-se-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender as finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime, vez que a gravidade da ação por ele perpetrada evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, sua intensa periculosidade, o que não pode ser desconsiderado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena" (Apelação nº 988.491/9, Julgado em 19/12/1.995, 4ª Câmara, Relator: - Ericson Maranhão, RJDTACRIM 28/197).

"ROUBO BIQUALIFICADO - Fixação do regime inicial fechado - Necessidade: Em se tratando de crime de roubo duplamente qualificado, o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena é o único compatível com a gravidade do delito" (Apelação nº 918.677/3, Julgado em 09/03/1.995, 7ª Câmara, Relator: - Rubens Elias, RJDTACRIM 27/197).

Os réus, evidentemente, poderão apelar desta decisão afastados da clausura, pois após a libertação não deram mostras de que possam comprometer a aplicação da lei penal. Quanto ao acusado revel, como não há pedido por parte do Ministério Público de revogação da liberdade provisória concedida, fica autorizado a recorrer desta sentença sem a necessidade de encarceramento. Ademais, a revelia não implica em subtração quanto à aplicação da lei penal, ao menos enquanto não se esgotarem os mecanismos à disposição do juízo destinados a sua localização, o que não ocorreu no caso em exame, pois o réu tem advogado constituído e foi intimado na pessoa de seu procurador. Desse modo, desde que ausentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, ainda que não primários ou portadores de maus antecedentes, os acusados podem recorrer desta decisão longe do cárcere.

"RECURSO EM LIBERDADE - Agente solto no curso do processo - Ausência de motivos para a prisão preventiva - Possibilidade - Ocorrência - Inteligência: art. 393, I

do Código de Processo Penal, art. 324, III do Código de Processo Penal, art. 323 do Código de Processo Penal, art. 185 do Código de Processo Penal. Tendo o agente permanecido solto no curso do processo, sem que a sentença tivesse aludido a motivos que autorizassem a sua prisão preventiva, deve ser admitido o recurso em liberdade (voto vencido)" (Habeas Corpus nº 216.436/0, Julgado em 27/12/1.991, 5ª Câmara, Relator designado: - Ribeiro dos Santos, Declaração de voto vencido: - Paulo Franco, RJDACRIM 13/172).

"Se durante a instrução do feito o réu se manteve em liberdade, não se esquivou do processo nem procurou de alguma forma embaraçar o seu desenvolvimento ritual, desaconselhável se torna a segregação durante a tramitação de recurso baseada simplesmente em maus antecedentes reconhecidos na sentença, pois após o advento da Constituição Federal vigente no país, não se concebe a figura do culpado provisório e, portanto, da custódia simplesmente decorrente de sentença condenatória não definitiva" (Habeas-Corpus nº 287.950/5, Julgado em 05/03/1.996, 13ª Câmara, Relator: - Abreu Oliveira, RJTACRIM 29/312).

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

1) CONDENAR os acusados FERNANDO BATISTA DO NSCIMENTO (R.G. nº 71.936.446), ÉMERSON BASTOS SOUSA (R.G. nº 49.663.851), DAVID SILVA ALVES (R.G. nº 47.353.778), EDNA DIAS FERREIRA (R.G. nº 21.143.994) e EDSON FERREIRA ALVES (R.G. nº 43.139.812), ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão (REGIME SEMIABERTO) e pagamento de treze (13) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal;

2) CONDENAR o acusado JOSÉ LEONARDO CARDOSO ANTUNES DA SILVA (R.G. nº 34.730.190), ao cumprimento de pena privativa de liberdade de seis (06) anos e cinco (05) meses de reclusão (REGIME FECHADO) e pagamento de quinze (15) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, inscrevam-se os nomes dos réus no livro destinado ao rol dos culpados, oficiando-se para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como remeta-se cópia da presente decisão para a vítima, para conhecimento, como determinado no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

LUIZ HENRIQUE ANTICO

Juiz de Direito

Roseira, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA